

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 697/2531 นาย ตึก มาลี หรือ มา รี
นาง ยุ พา ขวัญ เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531

โจทก์ยกที่ดินให้จำเลยซึ่งเป็นหลานและอาศัยอยู่กับจำเลยต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยเป็นภริยาน้อยผู้อื่นจึงได้พุดจาทักเตือนจำเลย จำเลยโกรธและพุดว่า "ข้าวน้ำมึงไม่ต้องกิน ไอ้แกหัวหงอกมึงอยู่ที่ไหนได้ก็ให้ไป" การที่จำเลยพุดกับโจทก์ด้วยถ้อยคำดังกล่าวและขับไล่โจทก์นั้นถือได้ว่าเป็นการประทุษร้ายคุณโดยการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์ยอมฟ้องขอให้ถอนคืนการให้ได้

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ยกที่ดิน 2 แปลง ไร่ 21 ไร่ให้จำเลยซึ่งเป็นหลานโดยเสน่หา ต่อมาจำเลยทอดทิ้งไม่อุปการะโจทก์และด่าว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงขอให้พิพากษาเพิกถอนคืนการให้ทรัพย์สินดังกล่าว จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนที่ดินตามฟ้องทั้ง 2 แปลงคืนให้โจทก์ คำขออื่นให้ยกศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นฎีกาเพียงว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ถอนคืนการให้ได้หรือไม่ โจทก์เบิกความว่า หลังจากโจทก์ยกทรัพย์สินพิพาทให้จำเลยแล้ว ต่อมาทราบว่าจำเลยเป็นภริยาน้อยนายแดง โจทก์เกรงว่าทรัพย์สินที่ยกให้จะสูญไป ในวันเกิดเหตุต้นปี 2527 โจทก์ได้พุดจาทักเตือน

จำเลย จำเลยโกรธจึงด่าว่าและขับไล่โจทก์ว่า "ข้าวน้ำมึงไม่ต้องกิน ไอ้แก่หัวหงอกมึงอยู่ที่ไหนได้ก็ให้ไป" โจทก์เสียใจออกจากบ้านจำเลยไปร้องให้ที่ฟาร์มไก่ของนายสี ต่อมาพบนายโทนายโทพาไปส่งบ้านนางสินบุตรสาวโจทก์....เห็นว่า นายจินดาที่ดี นายถวิลและนายเล้ง ก็ดี ต่างเป็นบุคคลภายนอกไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลยโดยเฉพาะ นายถวิลและนายเล้งเป็นพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเป็นไปของลูกบ้านได้เบิกความถึงการที่โจทก์ได้บอกให้ทราบถึงสาเหตุที่ต้องออกจากบ้านจำเลย คำเบิกความของบุคคลดังกล่าวจึงมีน้ำหนักทั้งยังสอดคล้องต้องกันกับคำเบิกความของโจทก์....พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงกว่าพยานหลักฐานของจำเลยเชื่อว่า จำเลยได้พุดหมิ่นประมาทและขับไล่โจทก์ให้ออกจากบ้านจำเลยจริงการที่จำเลยพุดกับโจทก์ด้วยถ้อยคำว่ามึงและด้วยถ้อยคำว่าอ้ายแก่หัวหงอกกับขับไล่โจทก์นั้น ถือได้ว่าเป็นการประพฤติน่ารุณโดยการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอนคินการให้ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ